

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2640/2538

นาย ไลย์ มะหิเดช
นาง งาม หล้าอ่อน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 144

จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์มาครั้งหนึ่งซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยแล้วและพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดีจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่แล้วจำเลยอุทธรณ์โต้แย้งในปัญหาเดียวกันนั้นอีกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาขัดต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144 นอกจากศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้ในอุทธรณ์เดิมว่าจำเลยฝ่ายเดียวไม่อาจถอนคำทำได้ยังวินิจฉัยต่อไปว่าศาลจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้เป็นของตนเองก็ไม่ทำให้คำทำสิ้นผลไปดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสารที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำและคำพิพากษาใหม่ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แล้วไม่จำเป็นต้องนำสืบในประเด็นว่าข้อความในสัญญากู้ปลอมหรือไม่อีกต่อไปเพราะจำเลยสละประเด็นข้อพิพาทนี้แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์หลายครั้ง ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จำเลยได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินรวมยอดหนี้จำนวน 90,000 บาท ให้โจทก์ ตกลงให้ดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 15 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2534 ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ และค้างชำระ ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 59,625 บาท ขอให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยแก่ โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้และรับเงินจากโจทก์ สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้อง เป็นเอกสารปลอมที่โจทก์ทำขึ้นทั้งฉบับ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นที่สองสถานว่า หนังสือสัญญากู้ตาม ฟ้องเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ ภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทก์ให้โจทก์นำสืบก่อน ในวัน นัดสืบพยานโจทก์นัดแรก โจทก์จำเลยทำกันให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 ไป ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้โดยถือเป็นข้อแพ้นะ หากกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ลงความเห็นว่ายลายมือชื่อในช่องผู้กู้ น่าจะเป็นลายมือชื่อของจำเลย จำเลยยอมแพ้ หากลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้กู้ไม่น่าจะเป็นลายมือชื่อของจำเลยโจทก์ยอมแพ้ โจทก์จึงขอส่งหลักฐานไปตรวจพิสูจน์ ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอถอนคำทำ ศาลชั้น ต้นไม่อนุญาตให้ถอนคำทำและมีคำสั่งว่าเมื่อจำเลยรับว่าเป็นลายมือชื่อของจำเลย จึง ไม่มีความจำเป็นต้องพิสูจน์ลายมือชื่อของจำเลยอีกต่อไป คดีพอวินิจฉัยได้ แล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ตามฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า คำทำที่ให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.1 ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ นั้น เป็นการที่คู่ความตกลงกันสละประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานไว้ โดยยึดเอาผลตามคำทำเป็นข้อยุติจำเลยหาอาจยกเลิกคำทำแต่ฝ่ายเดียวได้ไม่ แต่ ศาลจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการ โดยความเห็น ของกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ เป็นเงื่อนไขสำคัญของคำทำ นอกจากนี้จำเลย

ปฏิเสธว่าสัญญากู้ปลอม 2 ประการ คือ ข้อความตามสัญญากู้ปลอมและลายมือชื่อปลอม การที่คู่ความทำพินิจลายมือชื่ออย่างเดียวยึดถือว่าสละข้อต่อสู้ข้ออื่น แต่ถ้ามองพินิจหลักฐานไม่อาจตรวจพินิจได้ คำทำยอมตกไป ดังนั้นแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อในสัญญากู้เป็นของตนก็ตาม ก็ยังมีประเด็นว่าข้อความในสัญญากู้ปลอมหรือไม่ ที่ศาลชั้นต้นด่วนพิพากษาตามคำรับของจำเลยโดยไม่รอฟังรายงานการตรวจพินิจตามคำทำจึงเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นส่งเอกสารไปตรวจพินิจตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เมื่อกองพินิจหลักฐานกรมตำรวจ ผู้ตรวจพินิจลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้กู้ในเอกสารหมายเลข 1 เป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อจำเลยในเอกสารตัวอย่าง จำเลยจึงต้องแพ้คดีตามที่ทำกัน พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 90,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า จำเลยแต่ฝ่ายเดียวจะถอนคำทำให้ส่งสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 ไปตรวจพินิจลายมือชื่อผู้กู้โดยโจทก์ไม่ยินยอมได้หรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยเคยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยตามคำพิพากษาลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ว่า คำทำดังกล่าวเป็นการที่คู่ความสละประเด็นข้อพิพาทที่ศาลชั้นต้น

ทำการชี้สองสถานไว้ โดยยึดเอาผลตามคำทำเป็นข้อยุติ จำเลยหาอาจยกเลิกคำทำ แต่ฝ่ายเดียวได้ไม่ แต่เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาตามคำทำ แล้วศาลชั้นต้นจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงนั้นให้ตรงตามคำทำทุกประการ โดยความเห็นของกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ เป็นเงื่อนไขสำคัญ จึงพิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยหาได้ฎีกาโต้แย้งไม่ ปัญหาดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อศาลชั้นต้นส่งสัญญาฎีกเอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจพิสูจน์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และพิพากษาใหม่แล้ว จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งในปัญหาดังกล่าวอีกจึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะได้วินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวให้อีกก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อต่อไปว่า ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2535 เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า นอกจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะวินิจฉัยว่า จำเลยฝ่ายเดียวไม่อาจถอนคำทำได้แล้ว ยังวินิจฉัยต่อไปว่าศาลจะต้องพิพากษาไปตามข้อตกลงให้ตรงตามคำทำทุกประการแม้จำเลยจะแถลงรับว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญาฎีกเอกสารหมาย จ.1 เป็นของตนก็ไม่ทำให้คำทำสิ้นผลไปแต่อย่างใด พึงเห็นได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า การพิพากษาให้ตรงตามคำทำนั้น จึงหมายถึงการที่จะต้องส่งสัญญาฎีกตามเอกสารหมาย จ.1 ไปตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อผู้กู้ว่าเป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยหรือไม่ แล้วพิพากษาไปตามคำทำ อันมีผลเป็นการสละประเด็นข้อพิพาทอื่นด้วย เมื่อกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ทำการตรวจพิสูจน์แล้วลงความเห็นว่ายลายมือชื่อผู้กู้ในเอกสารหมาย จ.1 เป็นลายมือชื่อคนเดียวกับลายมือชื่อของจำเลยซึ่งเป็นการตรงตามคำทำแล้วจึงไม่จำเป็นต้องนำสืบในประเด็นว่าข้อความในสัญญาฎีกปลอมหรือไม่อีกต่อไปดังที่จำเลยฎีกา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษา

ตอนท้ายว่า ที่ศาลชั้นต้นด่วนพิพากษาตามคำรับของจำเลยโดยไม่รอฟังรายงานการ
ตรวจพิสูจน์ตามคำทำเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบจึงพิพากษายกคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี เมื่อศาลชั้นต้นได้ส่งเอกสาร
ที่มีลายมือชื่อของจำเลยไปตรวจพิสูจน์ตามคำทำและพิพากษาใหม่แล้วจึงเป็นการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาตรงตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ลงวันที่ 15
ตุลาคม 2535 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>